DECRETO-LEI NO 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

VADE MECUM

Direito Penal

TJSP Oficial de Justiça 2026 — Edital de Abertura n.º 01/2026, Anexo VIII

Gerado em 02/11/2026

Avisos de uso

- Texto da norma cp capturado do Planalto em 2026-10-26.
- O texto legal foi copiado do recorte e conferido contra ele pelo conferir; as notas legislativas vêm da fonte, sem verificação independente.
- Artigos com letra dentro das faixas do edital, incluídos: 313-A, 313-B e 319-A. São 90 artigos ao todo.
- Artigos com letra fora: 121-A e 121-B (inclusive o feminicídio, que saiu do art. 121, § 2º, VI, pela Lei nº 14.994/2024), 154-A e 154-B, 337-A a 337-P e 359-A a 359-U. Vêm depois do último número da faixa, que é a leitura literal do edital.
- O edital considera a legislação até 19/10/2026. As alterações das Leis nº 15.358/2026, 15.438/2026 e 15.455/2026, presentes no texto capturado em 26/10/2026, devem ser conferidas contra essa data de corte.

Lucas Vinha Teixeira · github.com/lucasvinha

Sumário

CÓDIGO PENAL · PARTE GERAL

Título I — Da aplicação da lei penal
- Art. 1º — Anterioridade da Lei
- Art. 2º — Lei penal no tempo
- Art. 3º — Lei excepcional ou temporária
- Art. 4º — Tempo do crime
- Art. 5º — Territorialidade
- Art. 6º — Lugar do crime
- Art. 7º — Extraterritorialidade
- Art. 8º — Pena cumprida no estrangeiro
- Art. 9º — Eficácia de sentença estrangeira
- Art. 10 — Contagem de prazo
- Art. 11 — Frações não computáveis da pena
- Art. 12 — Legislação especial

Título VII — Da ação penal
- Art. 100 — Ação pública e de iniciativa privada
- Art. 101 — A ação penal no crime complexo
- Art. 102 — Irretratabilidade da representação
- Art. 103 — Decadência do direito de queixa ou de representação
- Art. 104 — Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa
- Art. 105 — Perdão do ofendido
- Art. 106

Título VIII — Da extinção da punibilidade
- Art. 107 — Extinção da punibilidade
- Art. 108
- Art. 109 — Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
- Art. 110 — Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
- Art. 111 — Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final
- Art. 112 — Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível
- Art. 113 — Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional
- Art. 114 — Prescrição da multa
- Art. 115 — Redução dos prazos de prescrição
- Art. 116 — Causas impeditivas da prescrição
- Art. 117 — Causas interruptivas da prescrição
- Art. 118
- Art. 119
- Art. 120 — Perdão judicial

CÓDIGO PENAL · PARTE ESPECIAL · TÍTULO I — DOS CRIMES CONTRA A PESSOA

Caps. I e II — Dos crimes contra a vida; das lesões corporais
- Art. 121 — Homicídio simples
- Art. 129 — Lesão corporal

Cap. VI — Dos crimes contra a liberdade individual
- Art. 150 — Violação de domicílio
- Art. 154 — Violação do segredo profissional

CÓDIGO PENAL · PARTE ESPECIAL · TÍTULO X — DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

Cap. II — Da falsidade de títulos e outros papéis públicos
- Art. 293 — Falsificação de papéis públicos
- Art. 294 — Petrechos de falsificação
- Art. 295

Cap. III — Da falsidade documental
- Art. 296 — Falsificação do selo ou sinal público
- Art. 297 — Falsificação de documento público
- Art. 298 — Falsificação de documento particular
- Art. 299 — Falsidade ideológica
- Art. 300 — Falso reconhecimento de firma ou letra
- Art. 301 — Certidão ou atestado ideologicamente falso
- Art. 302 — Falsidade de atestado médico
- Art. 303 — Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica
- Art. 304 — Uso de documento falso
- Art. 305 — Supressão de documento

Caps. IV e V — De outras falsidades; das fraudes em certames de interesse público
- Art. 307 — Falsa identidade
- Art. 308
- Art. 311-A — Fraudes em certames de interesse público

CÓDIGO PENAL · PARTE ESPECIAL · TÍTULO XI — DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Cap. I — Crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral
- Art. 312 — Peculato
- Art. 313 — Peculato mediante erro de outrem
- Art. 313-A — Inserção de dados falsos em sistema de informações
- Art. 313-B — Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações
- Art. 314 — Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento
- Art. 315 — Emprego irregular de verbas ou rendas públicas
- Art. 316 — Concussão
- Art. 317 — Corrupção passiva
- Art. 319 — Prevaricação
- Art. 319-A
- Art. 320 — Condescendência criminosa
- Art. 321 — Advocacia administrativa
- Art. 322 — Violência arbitrária
- Art. 323 — Abandono de função
- Art. 324 — Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado
- Art. 325 — Violação de sigilo funcional
- Art. 326 — Violação do sigilo de proposta de concorrência
- Art. 327 — Funcionário público

Cap. II — Crimes praticados por particular contra a administração em geral
- Art. 328 — Usurpação de função pública
- Art. 329 — Resistência
- Art. 330 — Desobediência
- Art. 331 — Desacato
- Art. 332 — Tráfico de Influência
- Art. 333 — Corrupção ativa
- Art. 336 — Inutilização de edital ou de sinal
- Art. 337 — Subtração ou inutilização de livro ou documento

Cap. III — Dos crimes contra a administração da justiça
- Art. 339 — Denunciação caluniosa
- Art. 340 — Comunicação falsa de crime ou de contravenção
- Art. 341 — Auto-acusação falsa
- Art. 342 — Falso testemunho ou falsa perícia
- Art. 343
- Art. 344 — Coação no curso do processo
- Art. 345 — Exercício arbitrário das próprias razões
- Art. 346
- Art. 347 — Fraude processual
- Art. 357 — Exploração de prestígio
- Art. 359 — Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito

Como ler os destaques

conduta nuclear — o verbo do tipo
sujeito — quem pode praticar, a qualidade exigida
elemento especializante — o detalhe que separa o tipo do vizinho
quantidade — prazos, frações e quantidades
condição — subsidiariedade e procedibilidade
PENA — caixa âmbar: a pena do dispositivo

Quadros comparativos e pontos de atenção são material de apoio elaborado para estudo — não são texto de lei.

CÓDIGO PENAL · PARTE GERAL

Título I — Da aplicação da lei penal

Anterioridade da Lei

Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Lei penal no tempo

Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

ATENÇÃO
Abolitio criminis (art. 2º) apaga a execução e os efeitos penais; os efeitos civis ficam.

Lei excepcional ou temporária

Art. 3º A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

ATENÇÃO
Lei excepcional ou temporária (art. 3º) é ultra-ativa: alcança o fato da vigência mesmo depois de cessada.

Tempo do crime

Art. 4º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Territorialidade

Art. 5º Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.

§ 1º Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

§ 2º É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em vôo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Lugar do crime

Art. 6º Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

ATENÇÃO
Tempo do crime (art. 4º): teoria da atividade. Lugar do crime (art. 6º): teoria da ubiquidade, ação ou resultado. Mnemônico: LUTA (Lugar–Ubiquidade, Tempo–Atividade).

Extraterritorialidade

Art. 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:

I os crimes:

- **a** contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;
- **b** contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público;
- **c** contra a administração pública, por quem está a seu serviço;
- **d** de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

II os crimes:

a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;

b) praticados por brasileiro;

c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados.

§ 1º Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro.

§ 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições:

a) entrar o agente no território nacional;

b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;

c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;

d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;

e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.

§ 3º A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior:

a) não foi pedida ou foi negada a extradição;

b) houve requisição do Ministro da Justiça.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Pena cumprida no estrangeiro

Art. 8º A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Eficácia de sentença estrangeira

Art. 9º A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas conseqüências, pode ser homologada no Brasil para:

I obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis;

II sujeitá-lo a medida de segurança.

Parágrafo único A homologação depende:

a) para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte interessada;

b) para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Contagem de prazo

Art. 10 O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

> **ATENÇÃO**
> Prazo penal (art. 10) inclui o dia do começo, ao contrário do prazo processual.

Frações não computáveis da pena

Art. 11 Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Legislação especial

Art. 12 As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

· · · arts. 13 a 99 — fora do edital · · ·

Título VII — Da ação penal

PARTE GERAL · TÍTULO VII — DA AÇÃO PENAL

Ação pública e de iniciativa privada

Art. 100 A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido.

§ 1º A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.

§ 2º A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo.

§ 3º A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal.

§ 4º No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

> **ATENÇÃO**
> A regra é a ação pública; a privada depende de a lei dizer "somente se procede mediante queixa".

A ação penal no crime complexo

Art. 101 Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Irretratabilidade da representação

Art. 102 A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

> **ATENÇÃO**
> Representação: retratável até o oferecimento da denúncia (art. 102).

Decadência do direito de queixa ou de representação

Art. 103 Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

Parágrafo único Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce no prazo de 12 (doze) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

Alterações: Lei nº 7.209/1984 · Lei nº 15.438/2026

> **ATENÇÃO**
> Decadência: 6 meses contados do dia em que se soube quem é o autor (art. 103).

Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa

Art. 104 O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente.

Parágrafo único Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo; não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Perdão do ofendido

Art. 105 O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Art. 106 O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito:

- **I** se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita;
- **II** se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros;
- **III** se o querelado o recusa, não produz efeito.

§ 1º Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação.

§ 2º Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

QUADRO COMPARATIVO · Decadência, renúncia e perdão

INSTITUTO	QUANDO OCORRE	DEPENDE DE ACEITAÇÃO?	PONTO DE PROVA
Art. 103 — Decadência	o ofendido não exerce a queixa ou a representação em 6 meses do dia em que soube quem é o autor (na subsidiária, do fim do prazo para a denúncia, art. 100, § 3º; 12 meses na violência doméstica e familiar contra a mulher, p. ú.)	não: é o prazo que corre	alcança a queixa e a representação
Art. 104 — Renúncia	antes da queixa	não: é ato só do ofendido	expressa ou tácita; receber a indenização do dano NÃO é renúncia tácita (p. ú.)
Arts. 105 e 106 — Perdão	depois de iniciada a ação, até o trânsito em julgado da condenação (art. 106, § 2º)	SIM: o querelado pode recusá-lo (art. 106, III)	só nos crimes em que somente se procede mediante queixa; concedido a um querelado, a todos aproveita (art. 106, I)

Os três extinguem a punibilidade (art. 107, IV e V). A decadência atinge também a representação; renúncia e perdão, só a queixa.

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

Título VIII — Da extinção da punibilidade

O edital rotula a faixa como 107 a 121; o art. 121 é homicídio.

PARTE GERAL · TÍTULO VIII — DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Extinção da punibilidade

Art. 107 Extingue-se a punibilidade:

- **I** pela morte do agente;
- **II** pela anistia, graça ou indulto;
- **III** pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;
- **IV** pela prescrição, decadência ou perempção;
- **V** pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII REVOGADO (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

VIII REVOGADO (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)

IX pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Art. 108 A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109 A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Alterações: Lei nº 7.209/1984 · Lei nº 12.234/2010

QUADRO COMPARATIVO · **Prazos prescricionais — art. 109**

MÁXIMO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE	PRAZO PRESCRICIONAL
superior a 12 anos	20 anos
superior a 8 e não excede 12	16 anos
superior a 4 e não excede 8	12 anos
superior a 2 e não excede 4	8 anos
igual a 1 ano, ou superior sem exceder 2	4 anos
inferior a 1 ano	3 anos

As restritivas de direito prescrevem nos mesmos prazos (p. ú.). Art. 115: prazos reduzidos de METADE se o agente era menor de 21 anos ao tempo do crime ou maior de 70 na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher (Lei nº 15.160/2025).

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

§ 2º REVOGADO (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010)

Alterações: Lei nº 7.209/1984 · Lei nº 12.234/2010

ATENÇÃO
Prescrição antes do trânsito: pelo máximo da pena cominada (art. 109). Depois do trânsito para a acusação: pela pena aplicada (art. 110).

Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final

Art. 111 A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr:

I do dia em que o crime se consumou;

II no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;

III nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;

IV nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido.

V nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança e o adolescente, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal.

Vigência

Alterações: Lei nº 7.209/1984 · Lei nº 14.344/2022

Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível

Art. 112 No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I – do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

II – do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional

Art. 113 No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Prescrição da multa

Art. 114 A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I – em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II – no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Alterações: Lei nº 9.268/1996

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Alterações: Lei nº 15.160/2025

> **ATENÇÃO**
> Art. 115: prazos pela metade para menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, salvo violência sexual contra a mulher.

Causas impeditivas da prescrição

Art. 116 Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:

I – enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime;

II – enquanto o agente cumpre pena no exterior;

III – na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis; e

IV – enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.

Parágrafo único Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Alterações: Lei nº 7.209/1984 · Lei nº 13.964/2019

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência.

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Alterações: Lei nº 7.209/1984 · Lei nº 9.268/1996 · Lei nº 11.596/2007

> **ATENÇÃO**
> Art. 116 (impeditivas: o prazo não corre) × art. 117 (interruptivas: o prazo recomeça do zero).

Art. 118 As penas mais leves prescrevem com as mais graves.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Art. 119 No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Perdão judicial

Art. 120 A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.

Alterações: Lei nº 7.209/1984

Caps. I e II — Dos crimes contra a vida; das lesões corporais

PARTE ESPECIAL · TÍTULO I — DOS CRIMES CONTRA A PESSOA · CAPÍTULO I — DOS CRIMES CONTRA A VIDA

Homicídio simples

Art. 121 Matar alguem:

PENA
reclusão, de seis a vinte anos.

Caso de diminuição de pena

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II por motivo futil;

III com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;

V para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

VI REVOGADO *Feminicídio* (Revogado pela Lei nº 14.994, de 2024)

PENA
reclusão, de doze a trinta anos.

VII contra:

a) autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição;

b) membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição;

VIII com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido: (Vigência)

Homicídio contra menor de 14 (quatorze) anos

IX contra menor de 14 (quatorze) anos: Vigência

X nas dependências de instituição de ensino:

PENA
reclusão, de doze a trinta anos.

ATENÇÃO
Feminicídio: o § 2º, VI do art. 121 foi revogado pela Lei nº 14.994/2024, e o crime passou a ser o art. 121-A, que está fora do recorte do edital.

§ 2º-A REVOGADO (Revogado pela Lei nº 14.994, de 2024)

§ 2º-B A pena do homicídio contra menor de 14 (quatorze) anos é aumentada de: Vigência

I 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade; Vigência

II 2/3 (dois terços) se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Vigência

III 2/3 (dois terços) se o crime for praticado em instituição de educação básica pública ou privada.

§ 2º-C A pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é aumentada de:

I 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;

II 2/3 (dois terços) se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela ou, ainda, se é professor ou funcionário da instituição de ensino.

§ 2º-D Se o homicídio doloso é cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

PENA
reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta anos).

Homicídio culposo

§ 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)

PENA
detenção, de um a três anos.

Aumento de pena

§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

§ 5º Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

§ 7º REVOGADO (Revogado pela Lei nº 14.994, de 2024)

Alterações: Lei nº 6.416/1977 · Lei nº 10.741/2003 · Lei nº 12.720/2012 · Lei nº 13.964/2019 · Lei nº 14.344/2022 · Lei nº 14.811/2024 · Lei nº 15.134/2025 · Lei nº 15.159/2025 · Lei nº 15.358/2026

QUADRO COMPARATIVO · **Homicídio — qualificadoras e causas de aumento**

DISPOSITIVO	HIPÓTESE	EFEITO	PENA
Art. 121, caput — Homicídio simples	matar alguém	—	reclusão, 6 a 20 anos
§ 1º — Diminuição de pena	relevante valor social ou moral; violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima	o juiz pode reduzir de 1/6 a 1/3	—
§ 2º, I a V — Qualificado	motivo torpe ou fútil; meio insidioso ou cruel; recurso que dificulta a defesa; conexão com outro crime	nova faixa	reclusão, 12 a 30 anos
§ 2º, VII a X — Qualificado	vítima agente de segurança, juiz, MP, Defensoria, Advocacia Pública ou OFICIAL DE JUSTIÇA (VII); arma de uso restrito ou proibido; menor de 14 anos; instituição de ensino	nova faixa	reclusão, 12 a 30 anos
§ 2º-B — Menor de 14 anos	vítima com deficiência ou doença (I); autor com autoridade sobre ela (II); instituição de educação básica (III)	aumenta de 1/3 até a metade (I) ou de 2/3 (II e III)	—
§ 2º-C — Instituição de ensino	vítima com deficiência ou doença (I); autor com autoridade sobre ela, professor ou funcionário da instituição (II)	aumenta de 1/3 até a metade (I) ou de 2/3 (II)	—
§ 2º-D — Organização criminosa ultraviolenta	integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto do marco legal do combate ao crime organizado	nova faixa	reclusão, 20 a 40 anos
§ 3º — Culposo	homicídio culposo	—	detenção, 1 a 3 anos
§ 4º — Aumento	culposo: regra técnica, omissão de socorro, fuga do flagrante; doloso: vítima menor de 14 ou maior de 60 anos	aumenta de 1/3	—
§ 6º — Milícia ou extermínio	milícia privada a pretexto de segurança, ou grupo de extermínio	aumenta de 1/3 até a metade	—

Qualificadora troca a faixa da pena (§ 2º e § 2º-D); causa de aumento incide sobre a pena já fixada (§§ 2º-B, 2º-C, 4º e 6º).

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

· · · arts. 122 a 128 — fora do edital · · ·

PARTE ESPECIAL · TÍTULO I — DOS CRIMES CONTRA A PESSOA · CAPÍTULO II — DAS LESÕES CORPORAIS

Lesão corporal

Art. 129 Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

PENA
detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I — Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II — perigo de vida;

III — debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV — aceleração de parto:

PENA
reclusão, de um a cinco anos.

§ 2º Se resulta:

I Incapacidade permanente para o trabalho;

II enfermidade incuravel;

III perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV deformidade permanente;

V aborto:

PENA
reclusão, de dois a oito anos.

Lesão corporal seguida de morte

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu o risco de produzí-lo: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)

PENA
reclusão, de quatro a doze anos.

ATENÇÃO
Lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º) é preterdolosa: dolo na lesão, culpa na morte.

§ 3º-A No crime previsto no § 3º deste artigo, se cometido no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil:

PENA
reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos.

Diminuição de pena

§ 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Substituição da pena

§ 5º O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis:

I se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior;

II se as lesões são recíprocas.

Lesão corporal culposa

§ 6º Se a lesão é culposa: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)

PENA
detenção, de dois meses a um ano.

Aumento de pena

§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4o e 6o do art. 121 deste Código.

§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121.

§ 8º-A Com exceção do disposto no § 3º-A deste artigo, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços) se a lesão é praticada por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

Violência Doméstica

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, pessoa com relação de trabalho doméstico ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de trabalho doméstico, de coabitação ou de hospitalidade:

PENA
reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

§ 10 Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9o deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).

§ 11 Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência.

§ 12 Aumenta-se a pena de:

I 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se a lesão dolosa for praticada:

a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição;

b) contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; ou

c) nas dependências de instituição de ensino;

II 2/3 (dois terços) ao dobro se a lesão dolosa for praticada nas dependências de instituição de ensino e:

a) a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; ou

b) o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela ou, ainda, for professor ou funcionário da instituição de ensino.

§ 13 Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:

PENA
reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Alterações: Lei nº 8.069/1990 · Lei nº 10.886/2004 · Lei nº 11.340/2006 · Lei nº 12.720/2012 · Lei nº 14.994/2024 · Lei nº 15.159/2025 · Lei nº 15.358/2026 · Lei nº 15.455/2026

QUADRO COMPARATIVO · Lesão corporal pelo resultado

DISPOSITIVO	RESULTADO	PENA
Art. 129, caput — Lesão leve	ofensa à integridade corporal ou à saúde	detenção, 3 meses a 1 ano
§ 1º — Lesão grave	incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias; perigo de vida; DEBILIDADE permanente de membro, sentido ou função; ACELERAÇÃO de parto	reclusão, 1 a 5 anos
§ 2º — Lesão gravíssima	incapacidade PERMANENTE para o trabalho; enfermidade incurável; PERDA ou inutilização de membro, sentido ou função; deformidade permanente; ABORTO	reclusão, 2 a 8 anos
§ 3º — Lesão seguida de morte	morte que o agente não quis nem assumiu o risco de produzir	reclusão, 4 a 12 anos
§ 3º-A — Lesão seguida de morte (crime organizado)	a do § 3º, no contexto do marco legal do combate ao crime organizado	reclusão, 20 a 40 anos

Debilidade (§ 1º) × perda ou inutilização (§ 2º); aceleração de parto (§ 1º) × aborto (§ 2º). O § 3º-A é qualificadora: troca a faixa da pena, como o § 2º-D do art. 121. "Gravíssima" é o nome da doutrina: a lei não rubrica o § 2º.

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

· · · arts. 130 a 149 — fora do edital · · ·

Cap. VI — Dos crimes contra a liberdade individual

Inviolabilidade do domicílio e dos segredos

PARTE ESPECIAL · TÍTULO I — DOS CRIMES CONTRA A PESSOA · CAPÍTULO VI — DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL · SEÇÃO II — DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO

Violação de domicílio

Art. 150 Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

PENA
detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1º Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

PENA
detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

§ 2º **REVOGADO** (Revogado pela Lei nº 13.869, de 2019) (Vigência)

§ 3º Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências:

- **I** durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência;
- **II** a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.

§ 4º A expressão "casa" compreende:

- **I** qualquer compartimento habitado;
- **II** aposento ocupado de habitação coletiva;
- **III** compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.

§ 5º Não se compreendem na expressão "casa":

- **I** hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n.º II do parágrafo anterior;
- **II** taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.

ATENÇÃO
"Casa" (art. 150, §§ 4º e 5º) inclui o aposento ocupado de habitação coletiva e o compartimento não aberto ao público onde se exerce profissão; não inclui hospedaria aberta nem taverna.

QUADRO COMPARATIVO · Violação de domicílio — quando a entrada não é crime

SITUAÇÃO	ENQUADRAMENTO	BASE
entrar ou permanecer em casa alheia, às escondidas ou contra a vontade de quem de direito	crime	art. 150, caput

SITUAÇÃO	ENQUADRAMENTO	BASE
à noite, em lugar ermo, com violência ou arma, ou por duas ou mais pessoas	crime qualificado	§ 1º
durante o dia, com as formalidades legais, para prisão ou outra diligência	NÃO é crime	§ 3º, I
a qualquer hora, quando um crime está sendo praticado ali ou está na iminência de o ser	NÃO é crime	§ 3º, II
compartimento habitado; aposento ocupado de habitação coletiva; compartimento fechado ao público onde se exerce profissão	é "casa"	§ 4º
hospedaria ou habitação coletiva aberta (salvo o aposento ocupado); taverna, casa de jogo	não é "casa"	§ 5º

No cumprimento de mandado, a entrada é de dia e com as formalidades legais (§ 3º, I). À noite, sem o consentimento do morador, só se entra em flagrante delito, desastre ou para prestar socorro (CF, art. 5º, XI).

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

· · · arts. 151 a 153 — fora do edital · · ·

PARTE ESPECIAL · TÍTULO I — DOS CRIMES CONTRA A PESSOA · CAPÍTULO VI — DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL · SEÇÃO IV — DOS CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DOS SEGREDOS

Violação do segredo profissional

Art. 154 Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:

PENA
detenção, de três meses a um ano, ou multa de um conto a dez contos de réis. (Vide Lei nº 7.209, de 1984)

Parágrafo único Somente se procede mediante representação.

ATENÇÃO
Violação do segredo profissional (art. 154): ação pública condicionada à representação.

· · · arts. 155 a 292 — fora do edital · · ·

CÓDIGO PENAL · PARTE ESPECIAL · TÍTULO X — DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

Cap. II — Da falsidade de títulos e outros papéis públicos

PARTE ESPECIAL · TÍTULO X — DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA · CAPÍTULO II — DA FALSIDADE DE TÍTULOS E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS

Falsificação de papéis públicos

Art. 293 Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I — selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo;

II — papel de crédito público que não seja moeda de curso legal;

III — vale postal;

IV — cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público;

V — talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo a arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou caução por que o poder público seja responsável;

VI — bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município:

PENA
reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:

I — usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo;

II — importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário;

III — importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria:

a) em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado;

b) sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação.

§ 2º Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização:

PENA
reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 3º Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior.

§ 4º Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo e o seu § 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 5º Equipara-se a atividade comercial, para os fins do inciso III do § 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências.

Alterações: Lei nº 11.035/2004

Petrechos de falsificação

Art. 294 Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior:

PENA
reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 295 Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

Cap. III — Da falsidade documental

PARTE ESPECIAL · TÍTULO X — DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA · CAPÍTULO III — DA FALSIDADE DOCUMENTAL

Falsificação do selo ou sinal público

Art. 296 Falsificar, fabricando-os ou alterando-os:

I selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município;

II selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião:

PENA
reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

I quem faz uso do selo ou sinal falsificado;

II quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio.

III quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.

§ 2º Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

Alterações: Lei nº 9.983/2000

Falsificação de documento público

Art. 297 Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

PENA
reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

§ 2º Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular.

§ 3º Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir:

I na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório;

II na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;

III em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

§ 4º Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

Alterações: Lei nº 9.983/2000

Falsificação de documento particular

Art. 298 Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro: Vigência

PENA
reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Falsificação de cartão

Parágrafo único Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Vigência

Alterações: Lei nº 12.737/2012

Falsidade ideológica

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,

com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

PENA
reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.
(Vide Lei nº 7.209, de 1984)

Parágrafo único Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

ATENÇÃO
Falsidade material (arts. 297 e 298): a forma do documento é falsa. Falsidade ideológica (art. 299): o documento é verdadeiro na forma e falso no conteúdo.

Falso reconhecimento de firma ou letra

Art. 300 Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja:

PENA
reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público; e de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Certidão ou atestado ideologicamente falso

Art. 301 Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

PENA
detenção, de dois meses a um ano.

Falsidade material de atestado ou certidão

§ 1º Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:

PENA
detenção, de três meses a dois anos.

§ 2º Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa.

Falsidade de atestado médico

Art. 302 Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso:

PENA
detenção, de um mês a um ano.

Parágrafo único Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica

Art. 303 Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça:

PENA
detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica.

Uso de documento falso

Art. 304 Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

PENA
a cominada à falsificação ou à alteração.

ATENÇÃO
Uso de documento falso (art. 304) não tem pena própria: é a do crime de falsificação.

Supressão de documento

Art. 305 Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor:

PENA
reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é particular.

QUADRO COMPARATIVO · **Falsidade documental**

DISPOSITIVO	VERBO NUCLEAR	ELEMENTO DISTINTIVO	PENA
Art. 296 — Selo ou sinal público	falsificar (fabricar ou alterar)	selo público ou sinal de entidade pública, autoridade ou tabelião	reclusão, 2 a 6 anos, e multa
Art. 297 — Documento público	falsificar / alterar	falsidade MATERIAL; documento público	reclusão, 2 a 6 anos, e multa
Art. 298 — Documento particular	falsificar / alterar	falsidade MATERIAL; particular (equipara-se o cartão de crédito ou débito)	reclusão, 1 a 5 anos, e multa
Art. 299 — Falsidade ideológica	omitir / inserir / fazer inserir	documento VERDADEIRO na forma; o conteúdo é falso	reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.

DISPOSITIVO	VERBO NUCLEAR	ELEMENTO DISTINTIVO	PENA
Art. 300 — Falso reconhecimento de firma ou letra	reconhecer como verdadeira	no exercício de função pública; a firma ou letra é falsa	reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público; e de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
Art. 304 — Uso de documento falso	fazer uso	não falsifica; apenas USA o papel falsificado ou alterado (arts. 297 a 302)	a cominada à falsificação ou à alteração.
Art. 305 — Supressão de documento	destruir / suprimir / ocultar	documento VERDADEIRO de que não podia dispor	reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é particular.

Os arts. 299, 300 e 305 têm duas faixas de pena: documento público × particular. O art. 304 toma a pena do papel usado.

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

· · · art. 306 — fora do edital · · ·

Caps. IV e V — De outras falsidades; das fraudes em certames de interesse público

306 e 309 a 311 ficam fora do edital

PARTE ESPECIAL · TÍTULO X — DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA · CAPÍTULO IV — DE OUTRAS FALSIDADES

Falsa identidade

Art. 307 Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

PENA
detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

ATENÇÃO
Falsa identidade (art. 307) é subsidiária: só se o fato não for elemento de crime mais grave.

Art. 308 Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:

PENA
detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

· · · arts. 309 a 311 — fora do edital · · ·

PARTE ESPECIAL · TÍTULO X — DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA · CAPÍTULO V — DAS FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO

Fraudes em certames de interesse público

Art. 311-A Utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de:

I — concurso público;

II — avaliação ou exame públicos;

III — processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou

IV — exame ou processo seletivo previstos em lei:

PENA
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública:

PENA
reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 3º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o fato é cometido por funcionário público.

Alterações: Lei 12.550/2011

ATENÇÃO
Fraude em certame (art. 311-A) protege concurso, vestibular e exame: tema próximo da própria prova.

QUADRO COMPARATIVO · **Identidade e documento alheio**

DISPOSITIVO	CONDUTA	HÁ DOCUMENTO FALSO?	PENA
Art. 307 — Falsa identidade	atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade, para obter vantagem ou causar dano	NÃO: basta a identidade falsa	detenção, 3 meses a 1 ano, ou multa
Art. 308 — Documento de identidade alheio	usar como próprio documento de identidade alheio, ou cedê-lo para que outro o use	NÃO: o documento é verdadeiro, mas de outra pessoa	detenção, 4 meses a 2 anos, e multa
Art. 304 — Uso de documento falso	fazer uso de papel falsificado ou alterado (arts. 297 a 302)	SIM	a cominada à falsificação ou à alteração.

Os arts. 307 e 308 são expressamente subsidiários: só se aplicam "se o fato não constitui elemento de crime mais grave".

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

CÓDIGO PENAL · PARTE ESPECIAL · TÍTULO XI — DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Cap. I — Crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral

318 fica fora do edital

PARTE ESPECIAL · TÍTULO XI — DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA · CAPÍTULO I — DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Peculato

Art. 312 Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

PENA
reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Peculato culposo

§ 2º Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

PENA
detenção, de três meses a um ano.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

ATENÇÃO
Peculato culposo (art. 312, § 2º): reparar o dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade; depois, reduz a pena pela metade (§ 3º). Não vale para o peculato doloso.

Peculato mediante erro de outrem

Art. 313 Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem:

PENA
reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Inserção de dados falsos em sistema de informações

Art. 313-A Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano:)

PENA
reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Alterações: Lei nº 9.983/2000

Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações

Art. 313-B Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente:

PENA
detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único As penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado.

Alterações: Lei nº 9.983/2000

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento

Art. 314 Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

PENA
reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

QUADRO COMPARATIVO · **Peculato e figuras próximas**

DISPOSITIVO	VERBO NUCLEAR	ELEMENTO DISTINTIVO	PENA
Art. 312, caput — Peculato-apropriação e peculato-desvio	apropriar-se / desviar	tem a posse do bem em razão do cargo	reclusão, 2 a 12 anos, e multa
Art. 312, § 1º — Peculato-furto	subtrair / concorrer para a subtração	NÃO tem a posse; vale-se da facilidade do cargo	reclusão, 2 a 12 anos, e multa

DISPOSITIVO	VERBO NUCLEAR	ELEMENTO DISTINTIVO	PENA
Art. 312, § 2º — Peculato culposo	concorrer culposamente	culpa; a reparação do dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade (§ 3º)	detenção, 3 meses a 1 ano
Art. 313 — Peculato mediante erro de outrem	apropriar-se	recebeu por erro de outrem	reclusão, 1 a 4 anos, e multa
Art. 313-A — Inserção de dados falsos	inserir / facilitar a inserção / alterar / excluir	funcionário AUTORIZADO; sistema da Administração Pública; fim de obter vantagem ou causar dano	reclusão, 2 a 12 anos, e multa
Art. 313-B — Modificação não autorizada	modificar / alterar	funcionário SEM autorização ou solicitação de autoridade competente	detenção, 3 meses a 2 anos, e multa
Art. 314 — Extravio, sonegação ou inutilização	extraviar / sonegar / inutilizar	livro ou documento de que tem a GUARDA em razão do cargo	reclusão, 1 a 4 anos

O 313-A é o único com fim especial (obter vantagem indevida ou causar dano); o 313-B se contenta com a modificação não autorizada. O § 1º do 312 aplica "a mesma pena" do caput.

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

Emprego irregular de verbas ou rendas públicas

Art. 315 Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei:

PENA
detenção, de um a três meses, ou multa.

Concussão

Art. 316 Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

PENA
reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Excesso de exação

§ 1º Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:

PENA
reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

§ 2º Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos:

PENA
reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Alterações: Lei nº 8.137/1990 · Lei nº 13.964/2019

Corrupção passiva

Art. 317 Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

PENA
reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

PENA
detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Alterações: Lei nº 10.763/2003

QUADRO COMPARATIVO · **Vantagem indevida — cinco tipos que a banca confunde**

DISPOSITIVO	VERBO NUCLEAR	ELEMENTO DISTINTIVO	PENA
Art. 316 — Concussão	exigir	funcionário EXIGE (impõe); a vítima cede por temor	reclusão, 2 a 12 anos, e multa
Art. 317 — Corrupção passiva	solicitar / receber / aceitar promessa	funcionário PEDE ou ACEITA; não impõe	reclusão, 2 a 12 anos, e multa
Art. 333 — Corrupção ativa	oferecer / prometer	praticado pelo PARTICULAR contra a Administração	reclusão, 2 a 12 anos, e multa
Art. 332 — Tráfico de influência	solicitar / exigir / cobrar / obter	a pretexto de INFLUIR em ato de funcionário público	reclusão, 2 a 5 anos, e multa
Art. 357 — Exploração de prestígio	solicitar / receber	a pretexto de influir em juiz, jurado, MP, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha	reclusão, 1 a 5 anos, e multa

EXIGIR (concussão) × SOLICITAR, RECEBER ou ACEITAR (corrupção passiva) × OFERECER ou PROMETER (corrupção ativa, do particular).

· · · art. 318 — fora do edital · · ·

Prevaricação

Art. 319 Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: (Vide ADPF 881)

PENA
detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 319-A Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo:

PENA
detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Alterações: Lei nº 11.466/2007

Condescendência criminosa

Art. 320 Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

PENA
detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Advocacia administrativa

Art. 321 Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

PENA
detenção, de um a três meses, ou multa.

Parágrafo único Se o interesse é ilegítimo:

PENA
detenção, de três meses a um ano, além da multa.

Violência arbitrária

Art. 322 Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la:

PENA
detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência.

Abandono de função

Art. 323 Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei:

PENA
detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

§ 1º Se do fato resulta prejuízo público:

PENA
detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 2º Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira:

PENA
detenção, de um a três anos, e multa.

Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado

Art. 324 Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso:

PENA
detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.

Violação de sigilo funcional

Art. 325 Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

PENA
detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:

I permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;

II se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:

PENA
reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Alterações: Lei nº 9.983/2000

Violação do sigilo de proposta de concorrência

Art. 326 Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

PENA
Detenção, de três meses a um ano, e multa.

Funcionário público

Art. 327 Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

§ 2º A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

Alterações: Lei nº 6.799/1980 · Lei nº 9.983/2000

ATENÇÃO
Conceito penal de funcionário público (art. 327) é amplo: basta exercer função pública, mesmo transitoriamente ou sem remuneração.

QUADRO COMPARATIVO · Omissões e desvios do dever funcional

DISPOSITIVO	VERBO NUCLEAR	ELEMENTO DISTINTIVO	PENA
Art. 315 — Emprego irregular de verbas ou rendas públicas	dar aplicação diversa	verba ou renda pública aplicada fora do que a lei estabelece	detenção, 1 a 3 meses, ou multa
Art. 319 — Prevaricação	retardar / deixar de praticar / praticar contra lei	para satisfazer interesse ou sentimento PESSOAL	detenção, 3 meses a 1 ano, e multa
Art. 319-A — Omissão do Diretor de Penitenciária	deixar de vedar	acesso do preso a aparelho telefônico, de rádio ou similar	detenção, 3 meses a 1 ano
Art. 320 — Condescendência criminosa	deixar de responsabilizar / não levar ao conhecimento	por INDULGÊNCIA com o subordinado infrator	detenção, 15 dias a 1 mês, ou multa
Art. 321 — Advocacia administrativa	patrocinar interesse privado	vale-se da qualidade de funcionário	detenção, 1 a 3 meses, ou multa
Art. 321, p. ú. — Interesse ilegítimo	patrocinar interesse privado	o interesse patrocinado é ILEGÍTIMO	detenção, 3 meses a 1 ano, além da multa
Art. 323 — Abandono de função	abandonar cargo público	fora dos casos permitidos em lei	detenção, 15 dias a 1 mês, ou multa
Art. 324 — Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado	entrar no exercício / continuar a exercer	antes das exigências legais, ou depois de saber oficialmente do afastamento	detenção, 15 dias a 1 mês, ou multa

Prevaricação: interesse ou sentimento PESSOAL. Condescendência: INDULGÊNCIA com o subordinado. Advocacia administrativa: interesse ALHEIO, patrocinado com a qualidade de funcionário.

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

Cap. II — Crimes praticados por particular contra a administração em geral

COBRADO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA

Resistência, desobediência e desacato; 334 a 335 ficam fora

PARTE ESPECIAL · TÍTULO XI — DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA · CAPÍTULO II — DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Usurpação de função pública

Art. 328 Usurpar o exercício de função pública:

PENA
detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único Se do fato o agente aufere vantagem:

PENA
reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Resistência

Art. 329 Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

PENA
detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

PENA
reclusão, de um a três anos.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

ATENÇÃO
Na resistência, quem auxilia o funcionário também é protegido (art. 329). Se o ato não se executa, a pena sobe para reclusão (§ 1º), sem prejuízo da pena da violência (§ 2º).

Desobediência

Art. 330 Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

PENA
detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Desacato

Art. 331 Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

PENA
detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

> **ATENÇÃO**
> Matéria do dia a dia do Oficial de Justiça. Resistência exige violência ou ameaça; desobediência é só o descumprimento da ordem legal; desacato é a ofensa ao funcionário no exercício da função.

QUADRO COMPARATIVO · Resistência, desobediência e desacato

DISPOSITIVO	CONDUTA	VIOLÊNCIA OU AMEAÇA?	PENA
Art. 329 — Resistência	opor-se à execução de ato legal	SIM, contra o funcionário competente ou quem o auxilia	detenção, 2 meses a 2 anos
Art. 329, § 1º — Resistência qualificada	o ato, em razão da resistência, não se executa	SIM	reclusão, 1 a 3 anos
Art. 330 — Desobediência	desobedecer a ordem legal de funcionário público	NÃO	detenção, 15 dias a 6 meses, e multa
Art. 331 — Desacato	desacatar funcionário no exercício da função ou em razão dela	não é exigida: o núcleo é a ofensa ao funcionário	detenção, 6 meses a 2 anos, ou multa

Só a resistência soma a pena da violência (art. 329, § 2º).

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

Tráfico de Influência

Art. 332 Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função:

> **PENA**
> reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário.

Alterações: Lei nº 9.127/1995

Corrupção ativa

Art. 333 Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

> **PENA**
> reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Parágrafo único A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

Alterações: Lei nº 10.763/2003

· · · arts. 334 a 335 — fora do edital · · ·

Inutilização de edital ou de sinal

Art. 336 Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto:

> **PENA**
> detenção, de um mês a um ano, ou multa.

> **ATENÇÃO**
> Inutilizar edital afixado por ordem de funcionário ou violar selo de lacre é o art. 336.

Subtração ou inutilização de livro ou documento

Art. 337 Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público:

> **PENA**
> reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave.

QUADRO COMPARATIVO · Supressão e extravio de documento

DISPOSITIVO	QUEM PRATICA	RELAÇÃO COM O DOCUMENTO	PENA
Art. 305 — Supressão de documento	qualquer pessoa	destrói, suprime ou oculta documento VERDADEIRO de que não podia dispor	reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é particular.
Art. 314 — Extravio, sonegação ou inutilização	FUNCIONÁRIO público	tem a GUARDA do livro ou documento em razão do cargo	reclusão, 1 a 4 anos

DISPOSITIVO	QUEM PRATICA	RELAÇÃO COM O DOCUMENTO	PENA
Art. 336 — Inutilização de edital ou de sinal	qualquer pessoa	rasga ou inutiliza EDITAL afixado por ordem de funcionário; viola SELO ou sinal oficial	detenção, 1 mês a 1 ano, ou multa
Art. 337 — Subtração ou inutilização de livro ou documento	qualquer pessoa (crime de particular contra a Administração)	livro, processo ou documento CONFIADO à custódia de funcionário ou de particular em serviço público	reclusão, 2 a 5 anos

O 336 é o do cumprimento de mandado: edital afixado e lacre. Os arts. 314 e 337 são subsidiários ("se o fato não constitui crime mais grave").

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

· · · art. 338 — fora do edital · · ·

Cap. III — Dos crimes contra a administração da justiça

PARTE ESPECIAL · TÍTULO XI — DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA · CAPÍTULO III — DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

Denunciação caluniosa

Art. 339 Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente:

PENA
reclusão, de dois a oito anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto.

§ 2º A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.

Alterações: Lei nº 14.110/2020

Comunicação falsa de crime ou de contravenção

Art. 340 Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado:

PENA
detenção, de um a seis meses, ou multa.

Auto-acusação falsa

Art. 341 Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem:

PENA
detenção, de três meses a dois anos, ou multa.

Falso testemunho ou falsa perícia

Art. 342 Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

PENA
reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Vigência)

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

ATENÇÃO
Retratação no falso testemunho (art. 342, § 2º): até a sentença do processo em que se mentiu.

Alterações: Lei nº 10.268/2001 · Lei nº 12.850/2013

Art. 343 Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação:

PENA
reclusão, de três a quatro anos, e multa.

Parágrafo único As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

Alterações: Lei nº 10.268/2001

QUADRO COMPARATIVO · **Falsas imputações e falso testemunho**

DISPOSITIVO	VERBO NUCLEAR	ELEMENTO DISTINTIVO	PENA
Art. 339 — Denunciação caluniosa	dar causa à instauração	imputa a pessoa DETERMINADA crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que a sabe inocente	reclusão, 2 a 8 anos, e multa

DISPOSITIVO	VERBO NUCLEAR	ELEMENTO DISTINTIVO	PENA
Art. 340 — Comunicação falsa de crime ou de contravenção	provocar a ação de autoridade	comunica crime ou contravenção que NÃO ocorreu, sem imputá-lo a alguém	detenção, 1 a 6 meses, ou multa
Art. 341 — Auto-acusação falsa	acusar-se	acusa a SI MESMO de crime inexistente ou praticado por outrem	detenção, 3 meses a 2 anos, ou multa
Art. 342 — Falso testemunho ou falsa perícia	fazer afirmação falsa / negar / calar a verdade	testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete	reclusão, 2 a 4 anos, e multa
Art. 343 — Suborno de testemunha ou perito	dar / oferecer / prometer	corrompe quem vai depor, periciar, calcular, traduzir ou interpretar	reclusão, 3 a 4 anos, e multa

Só o falso testemunho admite retratação (art. 342, § 2º). O 343 é o lado de quem suborna a testemunha.

Material de apoio elaborado para estudo — não é texto de lei.

Coação no curso do processo

Art. 344 Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

PENA
reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual.

Alterações: Lei nº 14.245/2021

Exercício arbitrário das próprias razões

Art. 345 Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

PENA
detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.

ATENÇÃO
Exercício arbitrário das próprias razões (art. 345) sem violência: ação privada.

Art. 346 Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção:

PENA
detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Fraude processual

Art. 347 Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

PENA
detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

ATENÇÃO
Fraude processual (art. 347): em dobro se voltada a processo penal, ainda que não iniciado.

· · · arts. 348 a 356 — fora do edital · · ·

Exploração de prestígio

Art. 357 Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha:

PENA
reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Parágrafo único As penas aumentam-se de um terço, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo.

· · · art. 358 — fora do edital · · ·

Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito

Art. 359 Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial:

PENA
detenção, de três meses a dois anos, ou multa.